

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2557/2538

นางสาว ประถม ยุทธนา
นาย ผุด มากจันทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30, มาตรา 169 เดิม, มาตรา 193/12

การกู้ยืมเงินมิได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30) และตาม มาตรา 169 เดิม (มาตรา 193/32) บัญญัติว่าอายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปเมื่อตามสัญญาข้อ 4 จำเลยที่ 1 จะต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ เดือนแรกภายในวันที่ 4 มกราคม 2524 การที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เลยจึง เป็นการผิดสัญญาซึ่งสัญญาข้อ 6 ระบุว่าโจทก์ฟ้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ยได้ถือได้ว่า ระยะเวลาซึ่งโจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2524 ซึ่งนับถึงวัน ฟ้องไม่เกิน 10 ปีคดีโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้และรับเงินไปจากโจทก์ 30,000 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ครบกำหนดแล้วจำเลยที่ 1 ไม่ชำระต้นเงิน แต่มาผ่อนผันและชำระ ดอกเบี้ยให้โจทก์บ้าง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่ โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยทั้งสองไม่เคยชำระ
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสอง
แสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่งโจทก์ฎีกาได้เฉพาะแต่ปัญหาข้อกฎหมายจึงต้องฟังข้อเท็จจริง
ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ได้กู้เงินโจทก์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2523 จำนวน 30,000 บาท กำหนดชำระดอกเบี้ยเดือนละครั้ง และกำหนดชำระเงิน
คืนภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2524 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันตั้งแต่จำเลยที่ 1 กู้เงิน
ไปจำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เลย จนกระทั่งโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 14
มีนาคม 2534 ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า การ
กู้ยืมเงินมิได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ที่ตรวจชำระ
ใหม่) มาตรา 169 เดิมและตามมาตรา (193/12 ที่ตรวจชำระใหม่) บัญญัติว่า "อายุ
ความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป" จำเลยที่ 1 จะต้อง
ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เดือนแรกภายในวันที่ 4 มกราคม 2524 ตามสัญญาข้อ 4 การที่
จำเลยที่ 1 ไม่ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เลย จึงเป็นการผิดสัญญาซึ่งสัญญาข้อ 6 ระบุว่า
โจทก์ฟ้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ถือได้ว่าระยะเวลาซึ่งโจทก์อาจบังคับสิทธิ

เรียกร้องได้นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2524ซึ่งนับถึงวันฟ้องวันที่ 14 มีนาคม 2534
เกิน 10 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ มิใช่เริ่มนับแต่วันครบกำหนดให้ชำระเงินตาม
คำบอกกล่าวตามฎีกาของโจทก์

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>